



PUTUSAN

Nomor 5345 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TONGGO M.T PASARIBU**, bertempat tinggal di Jalan Klasen Nomor 20, Sidikalang, Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara;
2. **JONALI PASARIBU**, bertempat tinggal di Silapang, Janji Martahan, Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
3. **NURHASANA SITOHANG**, bertempat tinggal di Janji Martahan, Janji Martahan, Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Renti Situmeang, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Renti Situmeang, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Balige KM 2, Pohan Tonga, Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

Lawan:

1. **RUSTAULI SIMBOLON**, bertempat tinggal di Juma Baba ni Binanga, Dusun II, Janji Martahan, Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
2. **PARLINDUNGAN SIHOTANG SIMARSOIT**, bertempat tinggal di Juma Baba ni Binanga, Dusun II, Janji Martahan, Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
3. **JOHANNES SIHOTANG SIMARSOIT**, bertempat tinggal di Juma Baba ni Binanga, Dusun II, Janji Martahan, Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 5345 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kuasa kepada Jamin Naibaho, S.H., dan kawan,
Para Advokat pada *Law Office* Jamin Naibaho, S.H., &
Associates, berkantor di Jalan Sisingmaraja Nomor 28,
Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan,
Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Dan:

SONTANA PASARIBU, bertempat tinggal di Dusun I, Janji
Martahan, Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera
Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jamin Naibaho,
S.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Office* Jamin
Naibaho, S.H., & *Associates*, berkantor di Jalan Sisingmaraja
Nomor 28, Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan
Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024;

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Balige untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat I, II, III ataupun orang lain, dan pihak ketiga
untuk segera mengosongkan tanah perkara serta menghentikan
penguasaannya dan atau mengusahai di atas objek perkara;
2. Menyatakan agar terhadap objek perkara diletakkan sita jaminan
(*conservatoir beslaag*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 5345 K/Pdt/2024



2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat I, II, III adalah merupakan Ahli Waris dari Almarhum Soadun Pasaribu;
3. Menyatakan objek perkara yaitu:
Sebidang tanah yang bernama Juma Baba Ni Binanga dengan luas lebih kurang 5.500 m² (lima ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Dusun II, Desa Janji Martahan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur berbatas dengan : tanah Hatoguan Situmorang,
 - Barat berbatas dengan : tanah milik Mangandar Habeahan,
 - Selatan berbatas dengan : tanah/kuburan Op. Anton\Situmorang,
 - Utara berbatas dengan : Danau Toba,adalah tanah peninggalan Almarhum Soadun Pasaribu yang diwariskan kepada keturunannya dan menjadi milik bersama Penggugat I, II, III dan Ahli Waris Lain dari Almarhum Soadun Pasaribu;
4. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum silsilah keturunan Op. Janahong Pasaribu;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III yang menguasai/mengusahai objek perkara tanpa seizin Almarhum Soadun Pasaribu dan Penggugat I, II, III serta seluruh Ahli Waris Almarhum Soadun Pasaribu adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*ontrechtmatige daad*);
6. Menyatakan segala surat-surat yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat-Tergugat maupun orang lain dan pihak ketiga yang diterbitkan dengan melawan hak dan melawan hukum adalah tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum serta batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat I, II, III atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk segera membongkar sendiri 1 unit bangunan rumah permanen dan 1 unit bangunan rumah semi permanen dan segala bentuk bangunan kuburan maupun kandang ternak yang ada dan berdiri di atas tanah yang menjadi objek perkara, serta menyerahkan tanah yang menjadi objek perkara kepada Penggugat I, II, III dan keturunan/Ahli Waris Almarhum Soadun Pasaribu lainnya dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat, guna dapat diusahai/dikuasai

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 5345 K/Pdt/2024



oleh Penggugat I, II, III dan Ahli Waris Lain Almarhum Soaduon Pasaribu selaku pemilik sah objek perkara dengan leluasa;

8. Menghukum Tergugat I, II, III atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk segera membongkar sendiri segala bentuk tanaman-tanaman muda dan tanaman-tanaman tua atau apapun yang ada dan tumbuh di atas objek perkara serta menyerahkan tanah yang menjadi objek perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat I, II, III dan Ahli Waris Lain Almarhum Soaduon Pasaribu untuk dapat dikuasai/diusahai oleh Penggugat I,II,III dan Ahli Waris Lain Almarhum Soaduon Pasaribu dengan leluasa;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan kerugian materiil sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda setiap harinya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akibat kelalaian menjalankan putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*incracht*);
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan serta-merta meskipun adanya perlawanan, banding, maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi gugatan Para Penggugat cacat formil, karena kapasitas Para Penggugat tidak tepat menurut hukum;
2. *Exceptio dominii*;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 5345 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), karena tidak menjelaskan secara rinci panjang maupun lebar tanah dari sebelah Timur ke sebelah Barat dan dari sebelah Utara ke sebelah Selatan;

4. *Exceptio error in persona*;

5. *Exceptio plurium litis consortium*/gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balige untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II, III Konvensi sebagai pemilik yang sah atas tanah Baba Ni Binanga berdasarkan surat keterangan kepemilikan yaitu dengan batas-batas dari Timur ke Barat 100 meter dan dari Utara ke Selatan 150 meter:
Utara : Mangadar Habeahan/Baba Ni Binanga,
Timur : Danau Toba,
Selatan : Togu Situmorang,
Barat : Lumban Sitohang,
 - Menyatakan Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 01/SK/1985., tanggal 6 Juli 1985 milik Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II, III Konvensi;
 - Menyatakan bahwa Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 01/SK/1985., tanggal 6 Juli 1985, atas nama Jamanaek Jatinggir Sihotang Simarsoit adalah sah dan berkekuatan hukum;
 - Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara;
- atau apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balige telah memberikan Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg., tanggal 28 Februari 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 5345 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Konvensi:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi-eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat I, II, III, adalah merupakan ahli waris dari Almarhum Soadun Pasaribu;
3. Menyatakan objek perkara yaitu:
Sebidang tanah yang bernama Juma Baba Ni Binanga dengan luas lebih kurang 5.500 m² (lima ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Dusun II, Desa Janji Martahan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur berbatas dengan : tanah Hatoguan Situmorang,
 - Barat berbatas dengan : tanah milik Mangandar Habeahan,
 - Selatan berbatas dengan : tanah/kuburan Op. Anton Situmorang,
 - Utara berbatas dengan : Danau Toba,adalah tanah peninggalan Almarhum Soadun Pasaribu yang diwariskan kepada keturunannya dan menjadi milik bersama Penggugat I, II, III, dan ahli waris lain dari Almarhum Soadun Pasaribu;
4. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum silsilah keturunan Op. Janahong Pasaribu;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III yang menguasai/mengusahi objek perkara tanpa seizin Almarhum Soadun Pasaribu dan Penggugat I, II, III serta seluruh ahli waris Almarhum Soadun Pasaribu adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*);
6. Menyatakan segala surat-surat yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat-tergugat maupun orang lain dan pihak ketiga yang diterbitkan dengan melawan hak dan melawan hukum adalah tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum serta batal demi hukum;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 5345 K/Pdt/2024



7. Menghukum Tergugat I, II, III atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk segera membongkar sendiri 1 unit bangunan rumah permanen dan 1 unit bangunan rumah semi permanen dan segala bentuk bangunan kuburan maupun kandang ternak yang ada dan berdiri di atas tanah yang menjadi objek perkara, serta menyerahkan tanah yang menjadi objek perkara kepada Penggugat I, II, III dan keturunan/ahli waris Almarhum Soadun Pasaribu lainnya dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat, guna dapat diusahai/dikuasai oleh Penggugat I, II, III dan ahli waris lain Almarhum Soadun Pasaribu selaku pemilik sah objek perkara dengan leluasa;
8. Menghukum Tergugat I, II, III atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk segera membongkar sendiri segala bentuk tanaman-tanaman muda dan tanaman-tanaman tua atau apapun yang ada dan tumbuh di atas objek perkara serta menyerahkan tanah yang menjadi objek perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat I, II, III dan ahli waris lain Almarhum Soadun Pasaribu untuk dapat dikuasai/diusahai oleh Penggugat I, II, III dan ahli waris lain Almarhum Soadun Pasaribu dengan leluasa;
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp2.047.500,00 (dua juta empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan Putusan Nomor 257/PDT/2024/PT MDN., tanggal 4 Juni 2024, dengan amar sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 5345 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg., tanggal 28 Februari 2024 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Para Terbanding semula Para Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Pembanding semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi semula Para Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Juni 2024 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 5 Juli 2024;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 5345 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Juli 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabukan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II dan III/Terbanding I, II dan III/Penggugat I, II dan III tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 257/PDT/2024/PT MDN., tanggal 4 Juni 2024;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg., tanggal 28 Februari 2024;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi diterima tanggal 17 Juli 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa Jama Babano Binanga dengan luas $\pm 5.500 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun II, Desa Janji Martahan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir adalah merupakan tanah peninggalan Almarhum Soaduan Pasaribu, yang diwariskan kepada keturunannya yaitu Para Penggugat I, II dan III, oleh karena objek sengketa merupakan harta peninggalan dari Almarhum Soaduan Pasaribu, maka penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, bahwa dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 5345 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah miliknya yang diperoleh dari kakek Para Tergugat, hal tersebut tidak dibuktikan dengan alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. TONGGO M.T PASARIBU dan kawan-kawan, serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 257/PDT/2024/PT MDN., tanggal 4 Juni 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg., tanggal 28 Februari 2024 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **TONGGO M.T PASARIBU, 2. JONALI PASARIBU, 3. NURHASANA SITOANG**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 257/PDT/2024/PT MDN., tanggal 4 Juni 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Blg., tanggal 28 Februari 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Para Penggugat untuk seluruhnya;
- I. Dalam Konvensi:
- I. Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi-eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 5345 K/Pdt/2024



II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat I, II, III, adalah merupakan ahli waris dari Almarhum Soaduon Pasaribu;
3. Menyatakan objek perkara yaitu:

Sebidang tanah yang bernama Juma Baba Ni Binanga dengan luas lebih kurang 5.500 m² (lima ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Dusun II, Desa Janji Martahan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan : tanah Hatoguan Situmorang,
- Barat berbatas dengan : tanah milik Mangandar Habeahan,
- Selatan berbatas dengan: tanah/kuburan Op. Anton Situmorang,
- Utara berbatas dengan : Danau Toba,

adalah tanah peninggalan Almarhum Soaduon Pasaribu yang diwariskan kepada keturunannya dan menjadi milik bersama Penggugat I, II, III, dan ahli waris lain dari Almarhum Soaduon Pasaribu;

4. Menyatakan sah secara hukum silsilah keturunan Op. Janahong Pasaribu;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, II, III yang menguasai/ menguasai objek perkara tanpa seizin Almarhum Soaduon Pasaribu dan Penggugat I, II, III serta seluruh Ahli Waris Almarhum Soaduon Pasaribu adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Tergugat I, II, III atau orang lain untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 5345 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afdil Azizi, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.\

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ttd.\

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd.\

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.\

Afdil Azizi, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 5345 K/Pdt/2024